



PUTUSAN
Nomor 2137 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SYAIFUL, bertempat tinggal di Kalumbuk, RT 004, RW 004, Kelurahan Kalumbuk, Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Anda Simon, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Simon Strafrecht *Law Firm*, beralamat di Jalan Raya Padang-Bukitinggi, Nomor 277, Buayan, Km.33, Simpang Buayan, Nagari Buayan Lubuk Alung, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang-Pariaman, Provinsi Sumatra Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2023; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

- MUHAMMAD DIEN**, bertempat tinggal di Sungai Sapih, RT 002, RW 002, Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jufri. S.H., M.Hum. dan kawan-kawan, Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Jufri & *Partners*, beralamat di Jalan SMP Negeri 29, Padang, RT 005, RW 002, Kelurahan Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2021;
- PT TRIKGUNA ANDALAS PERKASA**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Hendra, berkedudukan di Jalan Raya Kalumbuk (sebelah Kantor Lurah Kalumbuk), Kelurahan Kalumbuk, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rifka Zuwanda., S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Rifka

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 2137 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Zuwanda & Rekan, beralamat di Komplek Sumbar Mas F-3
Air Pacah, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 10 November 2021;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

D a n

1. PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA c.q.

**KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG/BADAN
PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) KANTOR WILAYAH**

SUMATERA BARAT c.q. KEMENTERIAN AGRARIA dan

**TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
(ATR/BPN) KOTA PADANG,** yang diwakili oleh Kepala

Kantor Pertanahan Kota Padang, Antoni, berkedudukan di

Jalan Ujung Gurun, Nomor 1, Kelurahan Purus, Kecamatan
Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam

hal ini memberi kuasa kepada Adhe Rizal, S.H., M.H. dan
kawan-kawan, Para Pegawai Badan Pertanahan Nasional

pada Kantor Pertanahan Kota Padang, beralamat di Kantor
Pertanahan Kota Padang, Jalan Ujung Gurun, Nomor 1, Kota

Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15
Oktober 2021;

2. PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA c.q.

**PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA KOTA MADYA
PADANG c.q. DINAS PENANAMAN MODAL dan**

**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPPTSP) KOTA
PADANG,** yang diwakili oleh Kepala Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Ir. Hj. Corri
Saidan, M.Si., berkedudukan di Jalan Sudirman, Nomor 1,

Kelurahan Kampung Jao, Kecamatan Padang Barat, Kota
Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberi

kuasa kepada Rahmat Wartira, S.H., Advokat/Penasihat
Hukum, beralamat di Jalan Durian Ratus, Nomor 58, Kurao,

Kecamatan Nanggalo, Kota Padang dan Yopi Krislova, S.H.,

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 2137 K/Pdt/2023



M.M., Kepala Bagian Hukum Setda Kota Padang dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Sudirman, Nomor 1, Kelurahan Kampung Jao, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2021;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Padang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa seperdua $\frac{1}{2}$ dari tanah objek perkara adalah hak dari Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Penggugat pihak yang paling berhak mengurus, mengolah atau menguasai secara penuh atas seperdua $\frac{1}{2}$ dari tanah objek perkara;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat I dan Tergugat II dengan melakukan jual beli di atas tanah objek perkara adalah suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sangat bertentangan rasa keadilan dan kepastian hukum;
5. Menyatakan batal demi hukum dan tidak berdasar hukum semua proses transaksi jual beli di atas tanah objek perkara yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II atau pihak ketiga lainnya;
6. Menyatakan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum, seluruh surat-surat dan bukti-bukti hak pihak Tergugat I dan Tergugat II atau surat-surat kepunyaan orang lain orang lain, di atas tanah objek perkara, berdasarkan permohonan Tergugat I dan Tergugat II atau pihak ketiga yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I yaitu Pemerintahan Republik

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 2137 K/Pdt/2023



Indonesia c.q. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kantor Wilayah Sumatera Barat c.q. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Padang dan serta yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II yaitu Pemerintahan Republik Indonesia c.q. Pemerintahan Kota Padang c.q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang;

7. Menyatakan lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Nomor 3598, dengan luas 10.000 m², yang terletak di RT 004, RW 005, Kelurahan Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang terdaftar atas nama Muhammad Dien, Aldi Azzatar, Deddi Septiadi, Edi Agarida, Mai Taurisia Harpami, Eza kawa Guzi sebagai bukti hak di atas tanah objek perkara, berdasarkan permohonan Tergugat I dan Tergugat II atau pihak ketiga yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I yaitu Pemerintahan Republik Indonesia c.q. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kantor Wilayah Sumatera Barat c.q. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Padang;
8. Memerintahkan Turut Tergugat II yaitu Pemerintahan Republik Indonesia c.q. Pemerintahan Kota Padang c.q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang untuk melakukan penyegelan dan penghentian, melarang melanjutkan pembangunan pondasi-pondasi untuk perumahan tersebut atau pembangunan lainnya di atas tanah objek perkara;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan, mengangkat barang-barangnya atau barang kepunyaan orang lain dan menyerahkan tanah objek perkara seperdua $\frac{1}{2}$ dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat dan bilamana Tergugat I dan Tergugat II ingkar dengan cara meminta bantuan aparat berwajib untuk mengosongkan;
10. Memerintahkan bahwa Turut Tergugat I yaitu Pemerintahan Republik Indonesia c.q. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 2137 K/Pdt/2023



Nasional (ATR/BPN) Kantor Wilayah Sumatera Barat c.q. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Padang untuk tidak menerima atau tidak melanjutkan proses pemecahan sertifikat, pemisahan, peralihan hak atas sertifikat tanah objek perkara;

11. Menyatakan Turut Tergugat I yaitu Pemerintahan Republik Indonesia c.q. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kantor Wilayah Sumatera Barat c.q. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Padang dan Turut Tergugat II yaitu Pemerintahan Republik Indonesia c.q. Pemerintahan Kota Padang c.q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang wajib tunduk terhadap putusan Pengadilan Negeri Klas IA Padang ini;
12. Menyatakan dan meletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek perkara yaitu sebidang tanah yang telah bersertifikat Hak Milik dengan Sertifikat Nomor 3598, dengan luas 10.000 m², yang terletak di RT 004, RW 005, Kelurahan Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang terdaftar atas nama Muhammad Dien, Aldi Azzatar, Deddi Septiadi, Edi Agarida, Mai Taurisia Harpami, Eza kawa Guzi, sampai perkara ini memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
13. Menghukum masing-masing Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang *dwangsom* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat jika Tergugat I dan Tergugat II ingkar menjalankan putusan ini, dihitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
14. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun *verzet*;
15. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida: Apabila yang Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 2137 K/Pdt/2023



Tergugat I:

1. Eksepsi kewenangan mengadili absolut;
2. Eksepsi gugatan Penggugat prematur (*exceptio dilatoria*);
3. Eksepsi *legal standing*;
4. Eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak;
5. Gugatan Penggugat kabur;
6. Gugatan Penggugat *nebis in idem*;

Tergugat II:

1. Eksepsi *plurium litis consortium*;
2. Eksepsi *error in persona*;
3. Objek batas sepadan gugatan penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Turut Tergugat II:

1. Tentang subjek Tergugat *error in persona*;
2. Gugatan Penggugat kabur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Padang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian Penggugat Rekonvensi sebesar Rp500.000,00 per-m² x luas 10.000 m² = Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan kerugian imateriel sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan terhadap 1 (satu) unit rumah milik Tergugat Rekonvensi yang terletak di Kalumbuk, RT 04, RW 04, Kelurahan Kalumbuk, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat;



5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan perkara *a quo*;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah memberikan Putusan Nomor 163/Pdt.G/2021/PN Pdg., tanggal 22 Maret 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan eksepsi Tergugat I dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.520.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh ribu);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 91/PDT/2022/PT PDG., tanggal 4 Januari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 163/Pdt.G/2021/PN Pdg., tanggal 22 Maret 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Terguat I dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/ Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam



kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Januari 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Februari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 07/2023/PN Pdg., Terhadap Putusan DBP Nomor 91/PDT/2022/PT PDG., Perkara Nomor 163/Pdt.G/2021/PN Pdg., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Februari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima memori kasasi pihak Pemohon Kasasi, Penggugat asal secara keseluruhan;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara Perdata Nomor 91/PDT/2022/PT PDG., dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim tertanggal 23 Desember 2022 dan putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum 4 Januari 2023;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang dalam perkara Perdata Nomor 163/Pdt.G/2021/PN Pdg., yang telah diputus pada dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Selasa 15 Maret 2022 dan putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum Selasa 22 Maret 2022;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 2137 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Pemohon Kasasi atau Penggugat asal secara keseluruhan;
5. Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
6. Membebaskan seluruh biaya perkara untuk semua tingkat peradilan kepada Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II;

Subsida:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Turut Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 27 Februari 2023, 28 Februari 2023 dan 2 Maret 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 14 Februari 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 27 Februari 2023, 28 Februari 2023 dan 2 Maret 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek gugatan terbukti atas nama Muhammad Dien dan kawan-kawan, tapi yang digugat hanya Muhammad Dien saja, maka gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SYAIFUL tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 2137 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SYAIFUL** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 2137 K/Pdt/2023



ttd./

Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001